נספח 1

הגנה עצמית

הצעת חוק כלי ירייה (תיקון – הזכות להגנה עצמית והזכות לסייע בהגנה על המדינה), התשפ"ה–2025

פ/5839/25 · הונחה 19.05.2025 · יוזם: ח"כ אריאל קלנר

תיקון סעיף 1 **1.** בחוק כלי ירייה, התש"ט–1949[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "גוף ביטחוני" יבוא:

""אזרח" – אדם בעל אזרחות ישראלית כמשמעותה בחוק האזרחות, התשי"ב–1952[2];".

הוספת סעיפים 1א עד 1ג **2.** אחרי סעיף 1 יבוא:

"מטרה

1א.

מטרתו של חוק זה להסדיר את רישוי השימוש האזרחי בכלי ירייה מבלי להגביל מעבר למידה הנדרשת את יכולתו וחובתו של אזרח להגן על עצמו ועל מולדתו, לרבות באמצעות נשיאת נשק וכלי ירייה.

הזכות להגנה עצמית באמצעות נשיאת כלי ירייה

1ב.

לא יגביל שום אדם או בעל סמכות את זכותו של כל אזרח להגנה עצמית ולהגנה על בני ביתו ועל ילדיו, בין שבחזקתו ובין שאינם בחזקתו, מפני פגיעה בחיים, בגוף או בקניין, לרבות באמצעות נשיאת נשק או כלי ירייה ושימוש בהם למטרה זו, אלא על פי חוק ובמידה הראויה לכך הנקבעת בחוק זה.

הזכות לסייע בהגנה על המולדת

(הגנה יישובית)

1ג.

לא יגביל שום אדם או בעל סמכות את זכותו של כל אזרח לסייע בהגנה על המולדת ועל אזרחי המדינה מפני איום מיידי לפגיעה בחייהם, בגופם או בקניינם, לרבות באמצעות נשיאת נשק או כלי ירייה ושימוש בהם למטרה זו, אלא על פי חוק ובמידה הראויה לכך הנקבעת בחוק זה.".

תיקון סעיף 3 (לסוחרים שיתנגדו לתחרות - עליה בביקוש...) **3.** בסעיף 3(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ולא ימנע פקיד הרישוי מאזרח העומד בתנאים לקבלת רישיון ובתנאי ההכשרה להחזקת כלי ירייה, לעשות בו עסק".

תיקון סעיף 5 **4.** בסעיף 5 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "לא ימנע השר רישיון מאזרח, מעל גיל 18, דובר עברית, ששירת את המדינה כחייל בכוחות הביטחון שלה או דרך מערכות השירות הלאומי הרשמיות שלה, שעמד בהצלחה במבחן עיוני בעברית ובמבחן מעשי של שימוש בנשק כאמור בסעיף 3ג, ובלבד שנשבע אמונים למדינת ישראל בנוסח השבועה בתוספת השלישית, ופורסמה שבועתו שצולמה בווידאו ובפנים גלויות, באתר הייעודי לכך, שלא הורשע בפלילים ונשלל רישיון הנהיגה שלו, אף אם הושב לו הרישיון מאז השלילה, ושאין מניעה רפואית שישא כלי ירייה או יעשה בו שימוש.";

(2) בסופו יבוא:

"(ג) לא יעשה אדם שימוש בכלי ירייה אלא למטרה של הגנה עצמית או הגנה על המולדת כאמור בסעיפים 1ב ו-1ג."

תיקון סעיף 9 **5.** בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאית לתת" יבוא "תעניק" ובסופו יבוא "ובלבד שהממונה שביקש את הרישיון הוא אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א) לחוק זה";

(2) בסעיף קטן (ב), הקטע החל במילים "שאושר לכך" עד המילים "בכל דרך אחרת" – יימחק, ובסופו יבוא "ובלבד שהאדם הינו אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א) לחוק זה";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום ההגדרה "ישוב" יבוא:

""ישוב" – כל מקום ישוב, למעט ישוב שהשר קבע, בהמלצת שר הביטחון, שהענקת הרישיון להחזקת כלי ירייה לטובת הגנתו לפי סעיף זה, תסכן באופן לא סביר את ביטחון המדינה;".

תיקון סעיף 10 **6.** בסעיף 10 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאית לתת" יבוא "תעניק" ובסופו יבוא "ובלבד שהממונה שביקש את הרישיון הוא אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א).";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום הקטע החל במילים "ובלבד שהאדם" עד המילים "בכל דרך אחרת" יבוא "ובלבד שמבקש הרישיון הוא אזרח שהשר חייב להעניק לו רישיון לפי סעיף 5(א)";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום ההגדרה "מפעל ראוי" יבוא:

""מפעל ראוי" – כל מפעל או מוסד, למעט אלו שהשר קבע, בהתייעצות עם שר הביטחון, שהענקת הרישיון להחזקת כלי ירייה לטובת הגנתם לפי סעיף זה, תסכן באופן לא סביר את ביטחון המדינה."

ביטול סעיף 11ב1 **7.** סעיף 11ב1 לחוק העיקרי – בטל;

ביטול סעיף 11ג **8** סעיף 11ג לחוק העיקרי – בטל;

תיקון סעיף 12 **9.** בסעיף 12 לחוק העיקרי –

(1) סעיפים קטנים (א) עד (ג1) – בטלים;

(2) בסעיף קטן (ד), הסיפה החל במילים "אלא אם נקבעה ברשיון" – תימחק.

תיקון סעיף 12א **10.** בסעיף 12א לחוק העיקרי, המילים "11ב1 או 12(ג)" – יימחקו.

הוספת סעיף 16א **11.** אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא:

"איסור העמדה לדין

16א.

(א) לא יועמד לדין אזרח ישראלי בגין שימוש בכלי ירייה, בין שניתן לו רישיון לפי חוק זה ובין שלא ניתן לו רישיון, אם השתמש בו למטרות ההגנה העצמית או ההגנה הלאומית המנויות בסעיפים 1ב ו-1ג.

(ב) על אף האמור בסעיף (א), רשאי שר המשפטים לקבוע שיש להעמיד לדין אזרח או קבוצת אזרחים בשל שימוש בכלי ירייה, ובלבד שהוועדה לביטחון לאומי של הכנסת קבעה, ברוב חבריה שלפחות אחד מהם אינו חבר הקואליציה, שהשימוש שעשו בכלי ירייה לא היה למטרות הגנה עצמית, לאחר ששמעו את טענות האזרחים מפיהם עצמם; שר המשפטים לא יאצול את סמכותו לפי סעיף זה לאיש מלבד לחבר ממשלה אחר, שנבחר לכהן כחבר הכנסת בכנסת המכהנת אף אם אינו מכהן ככזה בזמן שהואצלה לו הסמכות."

ביטול התוספת השנייה **12.** התוספת השנייה לחוק העיקרי – בטלה.

הוספת תוספת שלישית **13.** אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת שלישית

(סעיף 5(א))

נוסח ההצהרה: אני מתחייב, בהן צדק, לשמור אמונים למדינת ישראל, מדינתו של הלאום היהודי. אני מתחייב לשמר, לשמור ולהגן על עצמאות ישראל ועל חירות אזרחיה, מפני אויבי עם ישראל מבית ומחוץ. אשא נשק

כדי למלא את חובתי להגן על עצמי, על משפחתי, על עם ישראל וארצו ואעשה שימוש בו רק למטרה ראויה זו. אני מקבל על עצמי חובות אלו בלב שלם, ברצון, בלי כפייה, בלי סייגים או כוונה מבטלת."

ביצוע ותקנות 14. (א) השר לביטחון לאומי ממונה על ביצועו של חוק זה.

(ב) בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה יבטל השר לביטחון לאומי תקנות שהתקין לפי סעיף 21(ב1) לחוק העיקרי ויתקין תקנות חדשות לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה; לא התקין השר תקנות חדשות כאמור בתוך 30 ימים - יראו את התקנות שהתקין לפי סעיף 21(ב1) כבטלות.

(ג) בתקנות שיתקין השר לביטחון לאומי כאמור בסעיף קטן (ב), לא תוגבל הגישה לרישיון מכל סוג בשום אופן אלא אם הותר במפורש בחוק, לרבות קביעתם של תבחינים, מבחנים, בקשה להמציא תעודות, הסמכה לשלילת רישיון על בסיס עדות או כל מגבלה אחרת זולת המגבלות שהותרו במפורש לפי סעיף 5(א) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

תחילה 15. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.